

RECURSO CÍVEL Nº 5098191-83.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: MARCOS PAULO MENDONCA NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS NÃO INDICATIVAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado da parte autora, reformando a sentença recorrida, para estender a declaração de não incidência do imposto de renda e a repetição do indébito também sobre as indenizações de folga denominadas "AD INTERVALO", a partir da entrada em vigor da Lei 13.467/2017, "FOLGA QUARENTENA", "MÉDIA ABONO DE FÉRIAS", "DIF. ABONO DE FÉRIAS DISSÍDIO", "DIF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DISSÍDIO", mantendo a improcedência da pretensão autoral com relação às demais rubricas postuladas, na forma da fundamentação supra. As diferenças deverão ser apuradas em fase de cumprimento de sentença e o pagamento das indébito por meio de requisição de pagamento, na forma do art. 100 da CRFB/88. Sem condenação em honorários, por se tratar de recorrente vencedor, ainda que em parte. Custas ex lege. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal in albis, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Acordam os integrantes da 6ª Turma Recursal, REFERENDAR a presente decisão, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5098191-83.2024.4.02.5101

510015549015 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5098191-83.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: MARCOS PAULO MENDONCA NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte AUTORA em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a não incidência de imposto de renda somente sobre valores recebidos a título de "FOLGA INDENIZADA"; "FOLGA TRABALHADA" e "DIFERENÇAS/MÉDIAS DAS REFERIDAS VERBAS" e condenando a ré na repetição do indébito, observada a prescrição quinquenal.

Nas razões recursais, a demandante requer a reforma da sentença a fim de obter a declaração de não incidência do imposto de renda também sobre as rubricas "AD INTERVALO", "DOBRA", "FOLGA QUARENTENA", "TREINAMENTO OFFSHORE", "ABONO PECUNIÁRIO", "MÉDIA ABONO DE FÉRIAS", "DIF. ABONO DE FÉRIAS DISSÍDIO", "DIF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DISSÍDIO", "DIF. DOBRA DISSIDIO", e as MÉDIAS/DIFERENÇAS SOBRE AS REFERIDAS VERBAS, e as diferenças/médias das respectivas verbas, por entender que se enquadram no conceito de folga indenizada.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório. DECIDO.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, o recurso deve ser conhecido e, ausentes questões preliminares, segue-se ao exame do mérito.

O precedente PEDILEF: 50280056720164047200 julgado em 16/03/2020 na TNU firmou a seguinte tese:

"Não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

Destaca-se a Ementa:

TIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE RENDA OU ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS. COMPENSAÇÃO OU REPARAÇÃO E NÃO ACRÉSCIMO DE RENDA NOVA. INCIDENTE PROVIDO.

Convém destacar que esta Relatora vinha aplicando o entendimento da TRU, respaldado em acórdãos do STJ mais recentes do que aquele citado no julgamento da TNU, para concluir pela incidência do Imposto de renda sobre as folgas não trabalhadas pelos empregados das demais empresas petrolíferas, em isonomia aos empregados da PETROBRÁS, haja vista a similitude fática, *ex vi STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AREsp 1.326.174/RJ - 2018/0169830-1, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, data da publicação em 04/10/2018.*

Tendo em conta a sistemática na hierarquia recursal, adota-se o entendimento firmado pela TNU, no sentido do caráter indenizatório das verbas pagas a título de **"folgas trabalhadas"**, assim entendidas tão somente as indenizações pelo repouso subsequente não fruído, para o fim de afastar a incidência do Imposto de Renda sobre as mesmas.

Assim é porque o trabalhador em regime *off-shore* pode ser mantido no posto de trabalho em período que seria de descanso, por imperiosa necessidade de continuidade do serviço operacional ou por medida de segurança. Em tais casos, será devido ao empregado o pagamento diferenciado por cada hora trabalhada, **além** do repouso compensatório em período subsequente, nos termos da Lei 5.811/1972, que dispõe sobre o regime de trabalho em atividades relacionadas à exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização de xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados.

No entanto, é preciso bem estabelecer que o valor a maior pago pelas horas trabalhadas em período de descanso possui natureza remuneratória, sujeitando-se, portanto, à incidência de imposto de renda. Apenas a indenização pelo descanso não fruído é que tem natureza indenizatória.

Portanto, a manutenção do marítimo no posto de trabalho tem (i) repercussão salarial, porque lhe será efetuado o pagamento dobrado pelas horas trabalhadas, ou seja, em valor superior à hora de trabalho normalmente paga fora do período de descanso, justamente pelo efetivo trabalho e não para compensar a folga, mas ele também terá **(ii) a garantia de período de repouso compensatório, que, se não fruído, deverá ser recompensado financeiramente, e cujo valor tem/terá, evidentemente, natureza indenizatória.**

E somente sobre essa verba paga pela não fruição do descanso pelo folga trabalhada é que o trabalhador *off-shore* terá o direito a não incidência do imposto de renda, pois se trata de verdadeira indenização pelo descanso não gozado, por imposição do empregador, situação que se diferencia juridicamente do pagamento pelo trabalho realizado, de natureza remuneratória, seja ela na paga forma simples ou dobrada, por representar acréscimo patrimonial.

Nessa toada, somente estarão no campo da não incidência do tributo sobre a renda as verbas que reflitam a conversão em pecúnia do descanso subsequente não usufruído, a exemplo das "folgas indenizadas", "folga trabalhada", "indenização de folga", "folga indenizadas não gozadas" e "Dif. folgas indenizadas", "folgas ind/cursos offshore", "dif. folgas ind./cursos", "indenização folga c-19", excluídas desse contexto as demais rubricas pleiteadas inicialmente, as quais não se incluem no critério legalmente erigido para fins de não incidência de tributação - a natureza indenizatória propriamente dita, sem cunho de acréscimo patrimonial (art. 43, I e II, e §1º do CTN), ao menos pelas mesmas razões assim definidas quanto às folgas indenizadas.

Em outras palavras, a indenização decorre da negação de um direito que, por essência, deveria ter sido desfrutado (folga), e não do efetivo trabalho em si, já que este foi concreta e financeiramente retribuído e em valor superior comparativamente à hora de trabalho normal.

De outro lado, não é demais lembrar que *"interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção"* (art. 111, II, do CTN) e que, para fins de incidência do tributo em questão, não importa o *nomen iuris* atribuído à verba recebida, mas sim

a sua natureza jurídica (art. 3º, §4º, da Lei nº 7.713-88), de modo que, não obstante acordos coletivos intitulem certas verbas como indenizatória, o que a definirá não será a denominação mas o regime jurídico que a identifica e a relaciona com os aspectos legal e tributário.

Ademais, as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública no que se refere à incidência dos tributos e responsabilidade do seu pagamento.

Desse modo, ressalvado entendimento anterior externado em sentido oposto, o reconhecimento da natureza indenizatória é restrito às folgas não gozadas e convertidas em pecúnia, e assim comprovadas em folha de pagamento, devendo os eventuais atrasados serem apurados em cumprimento de sentença, observada a prescrição quinquenal, em estrita conformidade com o entendimento firmado pela TNU no PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200 ("**não incide imposto de renda sobre as folgas do empregados trabalhadas e indenizadas.**"), sem prejuízo da incidência da Súmula 125 do STJ ("**O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda**").

Ressalta-se que no PEIDLEF 5028005-67.2016.4.04.7200/SC, a TNU analisou a incidência de imposto de renda sobre a verba denominada '**folgas indenizadas**', sem qualquer exame quanto às outras rubricas pleiteadas na exordial e em relação às quais não se pode aplicar interpretação extensiva quanto à não incidência do tributo, por não se amoldarem a peculiar natureza das folgas trabalhadas.

Precedente nº 5001090-74.2023.4.02.5103, de Relatoria da Exma. Juíza Federal Dra. Adriana Menezes de Rezende, julgado à unanimidade em sessão ordinária de 20 de março de 2024.

Ressalte-se que não constam nos contracheques adicional de intervalo (AHRA), mas apenas "ADIC INTERV" que corresponderia à Hora Repouso Alimentação - HRA.

Sobre a correspondência da rubrica "ADIC. INTERVALO 32,5%" à Hora Repouso Alimentação - HRA, há precedente da 8ª Turma Recursal (processo nº 5002224-05.2024.4.02.5103, julgamento em 14/05/2024) e da 7ª Turma Recursal (processo nº 5017857-62.2024.4.02.5101, julgamento em 08/05/2024) e precedente da 6ª Turma Recursal (processo nº 5001253-20.2024.4.02.5103, desta relatoria, julgamento em 12/06/2024).

A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no PEDILEF 0520381-15.2020.4.05.8400/RN, julgado sob o tema 306, firmou a tese sobre a natureza indenizatória da verba em questão, de modo que **não deve incidir imposto de renda sobre as Horas de Repouso Alimentação - HRA, a partir da entrada em vigor da Lei 13.467/17, quando pagas**, devendo os eventuais atrasados serem apurados em cumprimento de sentença, observada a prescrição quinquenal.

Com relação ao abono de férias, este é a faculdade conferida ao empregado de **converter em dinheiro a fração de 1/3 das férias anuais**, nos termos do art. 143 da CLT. Quanto ao tema, é cediço que o STJ compreende que tanto o abono de férias (art. 143 da CLT) quanto às férias indenizadas possuem natureza indenizatória, afastando a incidência do imposto de renda:

Súmula 125/STJ: O pagamento de **férias** não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda.

*PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. **ABONO** PECUNIÁRIO DE **FÉRIAS**. LICENÇA-PRÊMIO E AUSÊNCIAS PERMITIDAS AO TRABALHO - APIP'S. NÃO-INCIDÊNCIA.*

1. A prescrição, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, tem como dies a quo a homologação expressa do lançamento pela autoridade fiscal, ou, no caso da inexistência desta, tacitamente no final do prazo de cinco anos contados do fato gerador, que, no caso do imposto de renda retido na fonte, ocorre no final do ano-base. A partir de então, em relação aos pagamentos indevidos efetuados em momento anterior à vigência da Lei Complementar 118/2005, tem início o prazo de cinco anos, previsto no art. 168, I, do CTN, para o contribuinte pleitear a restituição.

2. Precedentes: AgRg no Ag 712457 / RJ; DJ de 12/05/2008; REsp 801.098/SC, Primeira Turma, DJ 06.03.2008; AgRg no REsp 693.052/DF, Primeira Turma, DJ 14.05.2008; REsp 801.098/SC, DJ 06.03.2008; EREsp 641.231/DF; Primeira Seção, DJ de 12.9.2005; Resp 602426, DJ de 30/05/2005.

3. In casu, a demanda foi ajuizada em 10/11/2003, com o objetivo de obter o direito à compensação de valores indevidamente recolhidos a título de imposto sobre a renda, ressoando inequívoca a inocorrência da prescrição quanto aos créditos fiscais relativos ao ano-base de 1993 e posteriores, em virtude do fato gerador do imposto de renda retido na fonte aperfeiçoar-se no final do ano-base.

4. É cediço na Corte que têm natureza indenizatória, a fortiori afastando a incidência do Imposto de Renda, o abono de parcela de férias não-gozadas (art. 143 da CLT), bem assim as verbas advindas de licença-prêmio não gozada, mercê da inexistência de previsão legal, sendo prescindível se ocorreram ou não por necessidade do serviço, na forma da aplicação analógica da Súmulas 125/STJ, verbis:

?O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda.?, e da Súmula 136/STJ, verbis: ?O pagamento de licença-prêmio não gozada, por necessidade do serviço, não está sujeito ao Imposto de Renda.? (Precedentes: REsp 706.880/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17.10.2005; REsp 769.817/PB, Rel. Min. Castro Meira, DJ 03.10.2005; REsp 499.552/AL, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ 19.09.2005; REsp 320.601/DF, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 30.05.2005; REsp 685.332/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 14.02.2005; AgRg no AG 625.651/RJ, Rel. Min. José Delgado, DJ 11.04.2005).

5. As verbas advindas da conversão em pecúnia das ausências permitidas ao trabalho (APIP's) têm natureza indenizatória, a exemplo do pagamento decorrente da conversão de licença-prêmio não gozada (Súm. 136/STJ) e das férias não gozadas (Súm.125/STJ), razão pela qual encontram-se isentas de imposto de renda. (Precedentes: REsp 727.079/SE, DJ 11.10.2007; REsp 688.929/AL, DJ 14.09.2007)

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 983.056/SE, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21/10/2008, DJe de 13/11/2008.)

Assim sendo, é de se reconhecer a natureza indenizatória do abono de férias, sendo necessário aferir, em sede de cumprimento de sentença, se efetivamente os valores dos abonos de férias foram tributados.

Já o abono pecuniário, no caso dos autos não há comprovação da sua natureza indenizatória, nem que corresponde à conversão do decídio de férias, mormente se considerada a comprovação do pagamento da média dessa verba em outra rubrica - "Média Abono Férias" - com nomenclatura distinta. Ainda, é certo que lhe incumbia o ônus da prova quanto à natureza indenizatória alegada, devendo suportar, portanto, a sucumbência. Precedente 5007081-89.2023.4.02.5116, da 1ª Relatoria, julgado improcedente por unanimidade em sessão extraordinária de 30/10/2024.

No mais, entretanto, nem todas as rubricas representam a conversão em pecúnia da folga adiada pela necessidade de serviço, não gozada posteriormente e, portanto, indenizada, cujo direito a não incidência de imposto de renda foi reconhecido pela TNU. Assim é que, para o reconhecimento desse direito específico, a parte deve não apenas alegar a natureza indenizatória, mas demonstrar o pagamento de rubrica que se enquadra no conceito de folga indenizada, repita-se folga adiada, não gozada e convertida em pecúnia.

Ante o exposto, voto por **CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado da parte autora**, reformando a sentença recorrida, para estender a declaração de não incidência do imposto de renda e a repetição do indébito também sobre as indenizações de folga denominadas "AD INTERVALO", a partir da entrada em vigor da Lei 13.467/2017, "FOLGA QUARENTENA", "MÉDIA ABONO DE FÉRIAS", "DIF. ABONO DE FÉRIAS DISSÍDIO", "DIF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DISSÍDIO", mantendo a improcedência da pretensão autoral com relação às demais rubricas postuladas, na forma da fundamentação supra. As diferenças deverão ser apuradas em fase de cumprimento de sentença e o pagamento das indébito por meio de requisição de pagamento, na forma do art. 100 da CRFB/88. Sem condenação em honorários, por se tratar de recorrente vencedor, ainda que em parte. Custas *ex lege*. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal *in albis*, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. **Acordam os integrantes da 6ª Turma Recursal, REFERENDAR a presente decisão, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).**